

1518149-67.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213442/2020 - 31º D.P. VILA CARRAO, 13270675 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2253/20/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2213442 - 31º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518149-67.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518149-67.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213442/2020 - 31º D.P. VILA CARRAO, 13270675 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2253/20/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2213442 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX VINICIUS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Fernandes

Vistos.

ALEX VINICIUS PEREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 28 de agosto de 2020, em ocasião de calamidade pública, por volta das 23h50, na Rua Piedade dos Gerais, 62, Vila Formosa, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo e guardava, drogas, consistentes em 16

(dezesesseis) invólucros plásticos contendo a substância Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 113,7g (cento e treze gramas e sete decigramas) e 32 (trinta e dois) invólucros plásticos contendo a substância cocaína, com peso líquido de 16,6g (dezesesseis gramas e seis decigramas), todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 132,50 (cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos) em dinheiro. Auto de prisão em flagrante à fl. 05; termo de depoimento às fls. 06, 07 e 08; termo de interrogatório à fl. 09; boletim de ocorrência às fls. 10/12; auto de exibição e apreensão à fl. 13; laudo de constatação às fls. 15/17; laudo pericial às fls. 85/87 e 88/90.

O réu foi regularmente citado à fl. 115 e apresentou defesa prévia às fls. 121/124, sendo recebida a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2021 (fl. 134).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. O réu não compareceu e foi declarado revel.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 13), restando positiva a identificação como, cocaína e maconha, nos termos de constatação provisória (fls. 15/17).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejam os.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 32 invólucros de cocaína e 16 invólucros de maconha.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Edson e Leone, realizavam patrulhamento ostensivo, quando avistaram dois indivíduos caminhando em região conhecida pela intensa traficância. Ao se aproximarem dos suspeitos, os policiais notaram que eles se afastaram, e o réu dispensou uma sacola plástica transparente, dentro da qual havia 06 porções pequenas de maconha, dois pedaços maiores de maconha e 32 porções de cocaína, tudo acondicionado em embalagem plástica transparente. Em revista pessoal, o acusado carregava em seu bolso 08 porções de maconha e a quantia de R\$132,50 em dinheiro trocado. Com o outro indivíduo, nada foi encontrado.

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio e, em juízo, foi declarado revel, de modo que as provas produzidas pela acusação - oitiva dos policiais militares, apreensão dos entorpecentes, laudo toxicológico - não foram refutadas pela defesa e bastam para prolação do édito condenatório.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo variadas espécies de substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. não reconheço a agravante da

calamidade pública por entender que não há conexão com a conduta imputada ao réu. Na terceira fase, sendo o réu primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, nos termos do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3 resultando em 01 ano e 08 meses e ao pagamento de 166 dias-multa. O réu faz jus à aplicação do artigo 44 do Código Penal, de mofo que havará substituição da pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ALEX VINICIUS PEREIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e, também, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo. substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício à entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 08 de agosto de 2021.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA